

מסורת הש"ס

(א) סנהדרין לו: (ב) ס: ק"ג, (ג) סוטה מו:, (ד) ו'נעיל ד:; (ה) (בספ"א: משומד, וכן להלן), (ו) ג'שבוט כט. נדרים כה. קדושין מ:, (ז) (שבוט כט.) ו'לקמן ג': עירובין סט:, (ח) בספ"א: דמשומד, וכן בבה"ע, (ט) עיי' במהש"ל מהרש"א ומהר"ם שני עשרות, (י) בספ"א: משומד, וכן להלן,

הגהות מהר"ב רנשבורג

(א) תר"ה על פי הדבור וכו' דלא הוי על פי הדבור. ר"ב עיין מחלוקת שוואל במשגמיו על מהרש"א:

מוסף רש"י

סנהדרין: אף שפ"א כ"ג, היתה כחצי גורן עגולה. בעגולה היו יושבין כדי שיהי כולן רואין זה את זה, לפי שאם היו יושבין בשורה אן זה, והשלישונים רואין זה את זה, ובעגולה שלמה אין יושבין לפי שלרובין עגלי הדין והעדים ליכנס לדבר בפני סולם, שיהי כולן רואין את העדים ומתקדקין בדבריהם ולא שיהא פני העדים לשורה זו ואחוריהם לזו (סנהדרין ד:). מומר לערלות. מבטת מצוה זו (קשר ד:). להוציא את המומר. דאין מקבלין קרבנות, דמסת משמע מתקנים (עירובין ס:). מכס בכס חלקתי. להוציא את המומר (לקמן) מדכתיב הוי מיעוטא בני ישראל ולא כתיב כי יקריב מן האדם קרבן, ש"מ בישאל הוא דמלך ומיעט מומר, ולא באומות. שמקבלין קרבן סולם, דכתיבא אש מה מ"ל אש אש, לרבות את הכהנים שנדרין נדרים ומדות בישאל (עירובין ס:). לחפילו מניין פסין כשרין (קמן ג'): שרומים לבהמה. רשעים שעשו עמלם כהנמה שאינה מנחת את בוראה, מקבלין מן קרבן (עירובין ס:). מקבלין קרבנות. של דבה. מפושעני ישראל. דהאי קרא מגדלים ומדות משמע, דכתיב כי יקריב (ס:). כדי שיחזירו בהן בתשובה. דאי דמתי לזו בידים מו לא הדרי (ס:). אלא לאו הכי קאמר. מקבלין קרבנות מפושעני ישראל המומרים לדבר אחד, מן המומר לנסך את היין או לחלל שבת, דכדומר לכל התורה דמי, דלימטעי ליה מכס ולא סולכס (ס:).

רבינו גרשום

דלאו פ"ז הוי: אלא מעתה כסוסי כסוסין הכי נמי כן דלא הוו מפלגי סוסיו דיהושפט מוססיו דאחאב. הכא נמי מאי דהויא עלי ועילוי עמי

לא הוה מפלגי נפשים מיניה.

משום חשד כלל אלמא אע"ג דמומריא לעבודת כוכבים היה לא הוי מומר לכל התורה כולה: **דעמי דעמד**. דמשמע הרי סאתה כמותיו דסומכין עליהו: **כסוסי כסוסין ה"ג**. דלענין איסור והיתר קאמר אלא על כרחק לענין המלחמה קאמר ליה: **בגורן**. כי גורן היו יושבים בחיצה וצריעות ובאגודה אי כסנהדרין שאין חושדין זה את זה: **שיבו רואין זה את זה**. להיות שומעין אש את חבירו ומתווכחין זה עם זה עד שתאם הוראה כהלכה שאילו היו יושבין כשורה שלא בעגולה אין בני ראש השורה רואין בני סוף שורתו ובעגולה שלימה לא היו יושבין כדי שיהא מקום ללאת ולבא: **מסייע ליה**. לרצ ענין: **על פי הדבור שאני**. שהקצ"ה התירו לפי שעה דכתיב

(מלכים א' ח') ואת העורבים לויתי שם לכלכלך: **ואסרמי מילתא כו'**. בתמיהה: **ודלמא על שם מקומן**. שהיו מנור עורב: **מי לא כתיב**. שאדם נקרא על שם מקומו ואפילו יחד ואף ע"פ שאין מדבר בכל אנשי המקום כגון פלסמים גבעונים אלא בזהא אחד דכתיבי נערה קטנה: **וקשיא לן קרי לה נערה**. דהבילה ב' שערות וקרי לה קטנה דמשמע שלא הביאה שמי שערות: **וא"ר פדס**. האי נערה לאו נערה ממש אלא על שם מקומה דמן געורן. וה"ר אש"ג דלאו בכל בני המקום קאמר שהרי ודאי לכולן לא גילה שהרי נחבא היה מ"מ איכא למימר דתרי גברי היו וקראן על שם מקומן ואין מוזיר שם: **עורבים מצעי ליה**. דלא אחי למטעי בעורבים ממש: **ישראל מעליא הוא**. דאנוס הוא: **אי נימא מומר לדבר אחד**. לאחד מכל המצות לאשמועינן דלא הוה מומר לכל התורה כולה: **של כופר בה כמורה כלל הסורה**. דכתיבי (במדבר טו) וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה וגו' וילפינן צהוריות (דף טז.) דבעבודת כוכבים מיירי: **מומר לאוסו דבר**. לשחיטה ולתאבון ואינטריך לאשמועינן דלא תימא כיון דדש ציה כהיתירא דמי ליה אלא ודאי כאיסורא דמי ליה ולתאבון הוא דעבר עליה וכי מומנינן ליה סקין לא שציק היתירא ואכלי איסורא: **מכס**. אדם כי יקריב מכס קרבן וגבי נדר או נדבה כתיב דהא כי יקריב משמע כשיצאו להקריב: **להוציא המומר**. שאין מקבלין נדבמו: **מכס כנס חילקתי**. כלומר מדכתיב הוי מיעוטא בישאל ולא באומות

דכתיב איש אישא מצית ישראל אשר יקריב קרבן לכל נדריכם וגו' צפרשת מומין (ויקרא כג) ומניא לקמן צפירקין (דף ג'): איש מה תלמוד לומר איש איש לרבות העובדי כוכבים שנודרים נדרים ועדות בישאל וגבי ידיהו לא כתיב מיעוטא דלכתוז מן האדם כי יקריב קרבן דמשמע ולא כל האדם שמע מינה כנס חלקתי שכשרין מביאין ולא באומות שכולן מתנדבין ומקבלין מהם: **יוצט הדומה לכהמה**. שאין מקיימין את המצות: מן דכתיב גבי כהמה למעוטי רוצע וגרצע ס'הכי דריש ליה צבצא קמא

(דף מ:.) ובצבורות (דף מא.). ובתמורה (דף כח:.) **מפושעי ישראל**. משמע מזידין כדתינא במסכת יומא (דף לו:) פשעים אלו המרדים וכן הוא אומר [מ"ג] מלך מואב פשע בי והיינו מומר. ולקמן מפרש לה ואיל: **ומנסך את היין**. לעבודת כוכבים: **אי מומר לדבר אחד קשיא מליעסא**. דקתני מקבלין אסיפא: **אלא לאו ה"ק**. מקבלין קרבנות מפושעי ישראל צמומר לדבר אחד חוץ מן המומר לנסך את היין ולחלל שבתות דהני חמירי אלמא מומר לעבודת כוכבים כמומר לכל התורה כולה דמי. האי מנא חמירא ליה שבת כעבודת כוכבים דהעובד עבודת כוכבים כופר בהקצ"ה והמתחלל שבת כופר במעשיו ומעיד שקר שלא שבת הקצ"ה במעשה צראשית: **והא מהכא נפקא מהסס נפקא**. דאין מקבלין קרבן מן המומרינן:

כולכם להוציא וכו' אדם כי יקריב מכס קרבן לה' בכס חלקתי ולא באומות כלומר האומות כולן יכולין להקריב דקיימא לן ערל משלח קרבנותיו טמא משלח קרבנותיו:

הכל שוחטין פרק ראשון חולין

ה.

ע"פ פי הדבור שאני. וא"ת ולמאי דס"ד אדלגא הוי ע"פ הדבור תקשי דהא אמר רב צצר שמתעלם מן העין אסור לקמן (דף ס:) יש לומר דזה היה יודע שהיה סומך ע"פ הדבור דלאו משל עובד כוכבים קא מיימי אבל לא ס"ד שצא הדבור להתיר האיסור שמיטת טבחים דלחצא:

קרי זה נערה וקרי זה קטנה.

צפרק צתרא דסוטה (דף מו:.) דריש נערים שהיו מנוערים מן המצות והכל לא שיך למדרש הכי: **דבין** געורין. שם מקום דכתיב (בד"ה א' ז') למורח נערין ולמערג גזר: **עורביים מבעי** ד"ה. ואף על גב דכתיב עזרים מנרים ולא כתיב עזריים מנריים התם ליכא למיטעי: **מבם ולא בולבם** להוציא את המומר. מימה דהא אינטריך לנדדרשינן דריש לולב הגזול (סוטה דף ג.) אי לפני יאזח אדם כי יקריב מכס אמר רחמנא והאי לאו ידידיה הוא וי"ל דהתם לאו משום דמיפוק לן מהאי קרא גזול לפני יאזח דהאי מציתו נפקא כדאמרין

במרוצה (ב"ק דף טז:) קרבנו ולא גזול אימאם אילימא לפני יאזח ל"ל קרא כלומר וכי יכול להקדיש ציתו אמר רחמנא ולא מיימי התם קרא דכי יקריב ואלא לומר דקרנן אמר רחמנא והאי לאו קרנן הוא שאין צידו להקדישו לפני יאזח יאזח ועוד י"ל דתרמי שמעינן ממכס ולגילה מקודשת אינטריך (א) ומציתו לא נפקא אלא שלא עלתה לשם חובה: **כדי** שיחזירו בהם בתשובה. לאו טעמא דקרא קא דריש אלא נותן טעם לדבר שומדרינן מהא מומר' לדבר אחד טפי ממומר לכל התורה כולה ולא מוקמינן קרא במילתא אחריתי וקאמר דמומר לדבר אחד צקל יחזור בתשובה ולכן מקבלין מהס כדי שיחזרו: מעס

במורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כמורה בכל התורה כולה אלא מומר לאותו דבר וכדרבא מיתיבי "מכס" ולא כולכם להוציא את המומר מכס בכס חלקתי יולא באומות מן הבהמה להביא בני אדם שדומים לבהמה מכאן אמרו המקבלין קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בהן בתשובה חוץ מן המומר ומנסך את היין ומחלל שבתות בפרהסיא הא גופא קשיא אמרת מכס ולא כולכם להוציא את המומר והדר תני מקבלין קרבנות מפושעי ישראל הא לא קשיא רישא ס' מומר לכל התורה כולה מציעתא מומר לדבר אחד אימא סיפא חוץ מן המומר ומנסך את היין ומחלל שבת בפרהסיא האי מומר היכי דמי אי מומר לכל התורה כולה היינו רישא ואי מומר לדבר אחד קשיא מציעתא אלא לאו י'הכי קאמר חוץ מן המומר לנסך את היין ולחלל שבתות בפרהסיא יאלמא מומר לעבודת כוכבים הוה מומר לכל התורה כולה ותיובתא דרב ענין תיובתא והא מהכא נפקא מהתם נפקא מעם

לאו קרבנו הוא וכו' (ס' ועוד י"ל דתרתי שמעינן ממכס ולגולה המקודשת אצטריך דמביטו לא נפקא. וגיב ג"א בחוסי כ"י ועי"ל דתרתי ש"מ ולגולה המקודשת אצטריך שלא עלתה לשם חובה דמקרא נדרש לפניו ולאחריו והיינו אדם וקרבן. ובס"י אחר כתוב ג"א ועי"ל דתרתי שמעינן ממכס וגולה מקודשת איצטריך שלא עלתה לו לשם חובה: (ט) אלא נותן טעם לדבר אתא דמריבין מומר לדבר אחד:

עין משפט

נר מצוה

מו א מיי פ"א מהלכות סנהדרין הלכה ג:
מו ב מיי פ"ב מהלכות ע"ז הלכה ד:
ז א מיי פ"ג מהלכות מעשה הקדשנות הלכה ד ויפ"ג מהלכות שגגות הלכה ז:
יח ד מיי פ"ג מהלכות מעה"ק הלכה ב:
יט ה מיי שם הלכה ד:
ר ו מיי פ"ל מהלכות שבת הלכה ט"ו:
ז מיי פ"ב מהלכות ע"ז הלכה הן טושי"ע ז"ד סומן ב ספיף ה:

תורה אור השלם

- ויאמר אל יהושפט המלך אתי לפלחמה רמת גלעד ויאמר יהושפט אל מלך ישראל במדבר במדך פעמי כעמך כסוסי כסוסין:
- ומלך ישראל יהושפט מלך יהודה ישבים איש על כסאו מלכשים בגדים בגרן פחת שער שמרון וכל הבניאים מתנבאים מלכים א ככ י לפניהם:
ולעורבים מביאים לו לחם ויבשר בבקר ולחם ויבשר בערב ומן הנחל ישתה:
מלכים א יו ו
- ולבדו שני שרי מדן את ערב ואת זאב והרגו את עורב בצור עורב ואת זאב הרגו בקרב זאב וידפפו אל מדן וראש ערב וזאב הביאו אל גדעון מעבר לירדן: שופטים יז כה
- וארם יצאו גודדים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה ויהי לפני אשת נעמן:

- מלכים ב ה ב
- דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אדם כי יקריב מבם קרבן לך מן הבדוקה מן הדקרו ומן הזאנן מקריבו את קרבנם:

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה מסס וכו' וגוילה מקודשת אינטריך שלא עלתה לבעלים לשם חובה ומביטו לא נפקא אלא שאין יכול להקדיש הס"ד:

שיטה מקובצת

א' הא לא קשיא וישא במומר לכל התורה מציעתא במומר לדבר אחד: (ס' דמשמע הרי אתם כמותינו: (ג' דכתיב איש אשר מבית ישראל וגו' אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם בפרשת: (ז' עם הדומים לבהמה נמחק חיבת עם: (ט' למעוטי רובע וגרע כדריש ליה בב"ק: (ו' ומנסך לעבודת כוכבים. גיב ג"א בס"י ומנסך את היין עובד ע"ז: אלא לומר דקרבן אמר רחמנא. גיב ג"א בס"י דקרבנו אמר רחמנא והאי